

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 08/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Creación de cuartel comercial de caza menor en finca El Romeral (expediente PRO-TO-24-3311), situado en el término municipal de Polán (Toledo). [2026/6757]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Por otro lado, con la publicación de la Ley 2/2018 de 15 de marzo que modifica la Ley 3/2015 de 5 de marzo de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal, se detalla que la creación de nuevos cuarteles comerciales de caza menor dentro de las zonas sensibles definidas en el artículo 54 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, se someterán al régimen de evaluación ambiental simplificada.

El proyecto “Creación de cuartel comercial de caza menor en finca El Romeral” (Exp. PRO-TO-24-3311), situado en el término municipal de Polán (Toledo), cuyo promotor es Pedro María Fernández de Santaella de Heredia, por sus características ha de someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tiene o no efectos significativos sobre el medio ambiente.

El órgano sustantivo y el órgano ambiental concurren, en este caso, en la Consejería de Desarrollo Sostenible, siendo competente en materia de caza, la Dirección General de Medio Natural y, en materia propiamente ambiental, la Dirección General de Calidad Ambiental. Por tanto, la evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Toledo, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 25/04/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental elaborado por Estudio Agroambiental Consultores, S.L., con solicitud de evaluación ambiental registrada en 29/11/2023, el proyecto consiste en la creación de un cuartel comercial de caza menor en parte de la superficie del coto de caza con matrícula TO-10529, denominado “El Romeral”, situado en el término municipal de Polán (Toledo), siendo su titular y promotor D. Pedro María Fernández de Santaella de Heredia.

La actividad cinegética propuesta inicialmente consiste en la realización de sueltas de especies de caza menor procedentes de granjas cinegéticas autorizadas, contemplándose un máximo de 7.000 ejemplares anuales de perdiz roja (*Alectoris rufa*), 1.500 ejemplares de faisán (*Phasianus colchicus*), 1.500 ejemplares de codorniz (*Coturnix coturnix*) y 1.500 ejemplares de paloma bravía (*Columba livia*). Las modalidades de caza contempladas incluyen la tirada en puesto fijo, la caza en mano y la caza al salto, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente Plan de Ordenación Cinegética.

La necesidad del proyecto se fundamenta en la obtención de un aprovechamiento cinegético basado en la captura de ejemplares procedentes de sueltas realizadas durante la misma temporada cinegética, incrementando artificialmente la capacidad cinegética del terreno y favoreciendo la generación de actividad económica y empleo vinculado al sector cinegético y de servicios en el municipio de Polán y su entorno.

El futuro cuartel comercial de caza menor se localiza dentro de áreas incluidas en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, concretamente en zona de dispersión e importancia para el águila imperial ibérica, zona de importancia para el buitre negro y zona de dispersión del águila perdicera.

El coto de caza TO-10529 presenta una superficie aproximada de 294,83 ha. Las parcelas que conforman la superficie del coto de Caza TO-10529 se recogen en la siguiente tabla:

Polígono	Parcela	Superficie (Ha)
29	3	52,922
31	1	97,6122
31	3	29,3008
31	9	0,554
32	1	32,1678
32	3	12,4809
32	4	3,05
33	1	54,9614
33	2	0,6418
33	4	0,913
33	37	0,7831
33	38	5,1245
33	39	0,2702
33	40	2,7318
33	47	0,7172
		294,8307

El cuartel comercial se proyecta sobre una superficie de 151,74 ha, integrada por parte de las parcelas localizadas en los polígonos 29, 31, 32 y 33 del término municipal de Polán. Las parcelas se detallan en la siguiente tabla:

Polígono	Parcela	Superficie (Ha)
29	3	52,92
31	1	9,16
31	3	29,90
32	1	32,18
32	3	12,48
33	1	15,52
		151,74

Para el desarrollo de la actividad no se prevé la ejecución de obras, edificaciones ni instalaciones auxiliares, ni tampoco la construcción de nuevos accesos o infraestructuras, aprovechándose la red actual de caminos existentes en el coto. Del mismo modo, no se requieren instalaciones de abastecimiento de agua o energía para el funcionamiento del cuartel comercial.

El acceso principal al coto se realiza desde la carretera CM-401, que comunica Toledo con Los Navalmorales, continuando posteriormente por caminos rurales existentes hasta los terrenos objeto del proyecto.

Las alternativas planteadas y estudiadas para la creación del cuartel de caza comercial en el coto TO-10529 han sido las siguientes:

- Alternativa cero: No hacer cuartel de caza comercial y mantener el aprovechamiento cinegético actual.
- Alternativa uno: No hacer ningún tipo de actuación, ni llevar a cabo un aprovechamiento cinegético por parte del titular, dejando de obtener ingresos y generación de jornales.
- Alternativa dos: Crear cuartel de caza comercial para especies de caza menor de manera que en un mismo coto de caza pueda darse una gestión sostenible y una gestión comercial.

La alternativa elegida por el promotor es la alternativa dos, por sus impactos positivos tanto directos como indirectos en la economía de la zona: generación de ingresos, puestos de trabajo, etc. Según el promotor, también puede llegar a tener un impacto positivo sobre la fauna cinegética silvestre al reducir la presión sobre ésta, lo que puede redundar en un incremento de algunas de sus poblaciones.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 29/11/2023, se recibe en el Servicio de Calidad Ambiental de Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El 17/05/2023 se paga la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, el 22/03/24 se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Servicio Provincial de Medio Natural *
- Unidad de Coordinación Prov. Agentes Medioambientales *
- Dirección General de Economía Circular, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Serv. Prov. de Patrimonio Cultural *
- Confederación Hidrográfica del Tajo *
- Ecologistas en Acción
- Ayuntamiento de Polán *
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- WWF España
- Agrupación Naturalista Esparvel
- Ardeidas
- Toledo Aire Limpio

Por otra parte, en 22/03/24 también se le pide al promotor información Complementaria para poder valorar mejor las afecciones derivadas del proyecto, y aclarar aspectos de la forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. También se le pide indicar la situación de cerramientos y sus características, un certificado de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Polán y un anexo con propuesta de mejoras de hábitat.

Los organismos consultados a la fase de consultas previas que contestan lo hacen de la siguiente manera:

La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Serv. Prov. de Patrimonio Cultural contesta el 05/04/2024, que informa favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 h ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

El Servicio Provincial de Medio Natural contesta el 08/04/2024, pero concluye que por la información disponible no puede emitirse informe definitivo sobre el mismo, por lo requiere información sobre un inventario de fauna más completo, número y/o distribución de tiradas/cacerías previstas, información cartográfica detallada de líneas eléctricas aéreas, etc.

La Confederación Hidrográfica del Tajo contesta el 22/04/2024 con un informe de consultas previas, en el que entre otras cosas se indica que el proyecto no requiere en principio nuevas obras y que deberá respetar la normativa de protección del dominio público hidráulico. Asimismo, se informa de que cualquier actuación, captación de agua o vertido necesitará las autorizaciones correspondientes y la adopción de medidas para evitar la contaminación de las aguas.

El Ayuntamiento de Polán contesta el 03/05/2024 con un certificado de compatibilidad urbanística en el que indican que el suelo es Ordenanza suelo no urbanizable y las Normas Subsidiarias de Polán no hacen mención a la compatibilidad o prohibición del uso de referencia. Por ello, se indica que las administraciones competentes de los distintos ámbitos afectados deberán ser las encargadas de verificar la compatibilidad o prohibición de dicho uso en función de las afecciones o protecciones que resulten de aplicación.

El 31/08/2024 el promotor aporta Información Complementaria con un análisis de impactos ambientales ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, con detalles de la forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones, con medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. También se indica la situación sobre plano del cerramiento perimetral, y cerramientos interiores, además de añadir un anexo técnico con propuesta de mejora de hábitats, y por último, un certificado de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Polán.

La Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales contesta el 06/03/2025 en el que entre otros aspectos comentan en su informe de consultas que el proyecto está sin ejecutar.

El 12/03/2025 se requiere Información Complementaria relativa a inventario de fauna, número y/o distribución de tiradas/cacerías previstas, cartografía detallada sobre las líneas eléctricas aéreas y final del periodo de caza, establecimiento de una zona de reserva en la finca y limitación de la caza del conejo, y valoración del nº de capturas.

El 27/03/2025 el promotor pide un aplazamiento para poder recabar la información y valorar las afecciones.

El 02/12/2025 se envía la información complementaria solicitada para continuar con la tramitación del expediente. Esta información complementaria es un escrito para contestar a los puntos demandados por el Servicio de Medio Natural de Toledo y se aporta también un estudio faunístico con especial atención a especies amenazadas en la finca El Romeral.

El Servicio Provincial de Medio Natural emite un nuevo informe el 17/06/2026 ya que la información disponible permite valorar la compatibilidad del cuartel comercial de caza menor y su hábitat. También emite una serie de condicionados a su informe favorable.

Las sugerencias y condicionamientos más destacables de las respuestas recibidas se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto, incorporándose, en base a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones o en el apartado "Cuarto", sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

El promotor deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, además de los condicionantes ambientales incluidos en el Documento Ambiental presentado, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Se informará a todo el personal implicado en la realización del proyecto, del contenido del presente Informe de Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos.

3.1.- Características del proyecto.

El proyecto consiste en la creación de un nuevo cuartel comercial de caza menor en el coto de caza con matrícula TO-10529, denominado "El Romeral", situado en el término municipal de Polán (Toledo), promovido por Pedro M.ª Fernández de Santaella de Heredia

La creación de este cuartel comercial responde, según indica el promotor, a la necesidad de incrementar artificialmente la capacidad cinegética del coto mediante la suelta de especies cinegéticas comercializables procedentes de granjas autorizadas, favoreciendo al mismo tiempo la actividad económica vinculada al sector cinegético y la generación de empleo directo e indirecto en el entorno rural.

El coto de caza “El Romeral” cuenta con una superficie total aproximada de 294,83 hectáreas, de las cuales 151,74 hectáreas se destinarán al futuro cuartel comercial de caza menor. El ámbito seleccionado se localiza sobre parte de las parcelas incluidas en los polígonos 29, 31, 32 y 33 del término municipal de Polán.

Para la puesta en funcionamiento del cuartel comercial de caza menor no será necesaria la ejecución de obras ni la instalación de nuevas infraestructuras. No se prevé la construcción de edificaciones, vallados, naves, almacenes, cerramientos, captaciones de agua, tendidos energéticos ni nuevos caminos de acceso, aprovechándose la red viaria ya existente dentro del acotado.

La actividad cinegética prevista consistiría inicialmente en la realización de sueltas de perdiz roja (7.000 ejemplares/año), faisán (1.500 ejemplares/año), codorniz (1.500 ejemplares/año) y paloma bravía (1.500 ejemplares/año). Las modalidades de caza previstas serán la tirada en puesto fijo, la caza en mano y la caza al salto, desarrollándose conforme a las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación Cinegética aprobado para el coto. El periodo hábil de aprovechamiento propuesto inicialmente estaría entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo.

Los ejemplares objeto de suelta procederán de granjas cinegéticas autorizadas, debiendo acreditar los requisitos sanitarios y las garantías de calidad genética exigidas por la normativa vigente. Asimismo, tanto el transporte como la liberación de los ejemplares y el desarrollo de la actividad cinegética deberán ajustarse a las condiciones establecidas por la legislación cinegética y por la resolución aprobatoria del correspondiente Plan de Ordenación Cinegética, sin perjuicio del cumplimiento de las restantes disposiciones de carácter sanitario y ambiental que resulten de aplicación.

3.2.- Ubicación del proyecto.

Se sitúa en el coto de caza con matrícula TO-10529, denominado “El Romeral”, en el Término Municipal de Polán (Toledo). El núcleo de población más cercano es el municipio de Polán, situado aproximadamente a 9 km en línea recta al este de la zona de actuación. El acceso al coto se realiza desde la carretera CM-401, que une Toledo con Los Navalmorales, continuando posteriormente por un camino asfaltado que conduce a la finca El Borril y, desde esta, por caminos interiores existentes hasta los terrenos incluidos en el acotado.

La red hidrográfica del ámbito pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Tajo. El principal curso de agua es el arroyo Alpuébrega, de carácter permanente, que atraviesa parcialmente la superficie propuesta para el cuartel comercial durante aproximadamente 1,8 kilómetros. Asimismo, existen varios arroyos innominados de carácter estacional o torrencial que desembocan en dicho cauce y contribuyen a la diversidad ambiental de la zona.

La vegetación presente en el ámbito del proyecto está constituida por una combinación de terrenos agrícolas de secano y manchas de monte mediterráneo. En las zonas de monte predominan la encina, acompañada por especies como coscoja, enebro, acebuche, cornicabra y retama, junto con otras especies características del matorral mediterráneo, entre las que destacan jara, romero, cantueso y tomillo. En las parcelas agrícolas predominan los cultivos de cereal y leguminosas, conservándose ejemplares dispersos de encina y vegetación natural en linderos y márgenes de caminos. Asimismo, el ámbito de actuación cuenta con vegetación de ribera asociada al arroyo Alpuébrega.

En las Normas Subsidiarias municipales, la finca aparece clasificada como Suelo No Urbanizable, siéndole de aplicación la ordenanza: Ordenanza Suelo No Urbanizable.

En cuanto a zonas protegidas, aguas superficiales y masas de aguas subterráneas según el informe de Confederación Hidrográfica del Tajo registrado en 22/04/24, el cuartel de caza en lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan Hidrológico del Tajo 2023-2027 se encuentra dentro del área de captación de la zona sensible “Embalse de Azután-ES030ZSENESECM495” y de la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar- ES030_ZVULES42_5”. En cuanto a aguas superficiales, según la cartografía consultada (visor cartográfico de la Confederación Hidrográfica del Tajo: <http://visor.chtajo.es/VisorCHT/>), la zona de actuación intercepta en algunos casos, y se halla próxima en otros, cauces pertenecientes al sistema de explotación “Tajo Izquierda- ES030SEXP000000006”.

El ámbito de actuación se localiza íntegramente dentro de áreas incluidas en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, encontrándose en zona de importancia y dispersión del águila imperial ibérica, zona de importancia del buitre negro y zona de dispersión del águila perdicera. También se ubica en zona de dispersión de lince Ibérico, según el informe del Agente medioambiental de fecha 6/03/2025. Este mismo informe indica que linda con territorio de cría de águila imperial. En la misma finca hasta hace 2 años existía nido de águila imperial.

También en fincas colindantes acogen lince en dispersión en busca de territorio y están trabajando en la creación de vivares de conejo para su recuperación, por lo que probablemente en poco tiempo la presencia de lince en la finca y alrededores sea una realidad.

Según la resolución del Plan de Ordenación Cinegética aprobado de fecha 26/06/2023 y con vigencia hasta el 31 de marzo del 2028, la caza menor cuantitativamente es la más importante, principalmente de conejo, con hasta 670 capturas/temporada, pero también hay caza de zorzales (200 por temporada), palomas torcaces (170 por temporada), bravías (160 por temporada), perdiz (100 por temporada), etc. Están aprobadas también sueltas de codorniz, paloma, faisán y perdiz roja (esta última como refuerzo poblacional). También se lleva a cabo la caza mayor (principalmente de jabalí, 20 capturas/temporada). El control de poblaciones se realiza sobre el conejo, córvidos y zorro.

3.3.- Características del potencial impacto.

Las actuaciones previstas para el desarrollo del proyecto no requieren la ejecución de obras, edificaciones ni infraestructuras auxiliares, ni implican una ocupación intensiva del suelo o un consumo significativo de recursos naturales. Asimismo, no se prevé la construcción de nuevos accesos, instalaciones de abastecimiento de agua o energía, ni cerramientos, utilizándose para el funcionamiento del cuartel comercial la red de caminos actualmente existente en el coto.

De acuerdo con la documentación aportada por el promotor, la actividad cinegética se desarrollará conforme a las determinaciones establecidas en el correspondiente Plan de Ordenación Cinegética, contemplándose la suelta de ejemplares de perdiz roja, faisán, codorniz y paloma bravía procedentes de granjas autorizadas. El periodo hábil previsto para el aprovechamiento cinegético se extenderá inicialmente entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo, de acuerdo con la normativa vigente en materia de caza.

Según el Documento Ambiental, la principal afección potencial derivada del proyecto se encuentra relacionada con las molestias que la actividad cinegética puede ocasionar sobre la fauna silvestre presente en el entorno, especialmente durante la realización de las jornadas de caza, los desplazamientos asociados a la actividad y la suelta de ejemplares. En este sentido, la documentación ambiental presentada por el promotor identifica como factores ambientales más sensibles la fauna, el aire y, en menor medida, el paisaje, si bien concluye que los impactos previstos presentan, con carácter general, una magnitud moderada o irrelevante y un carácter temporal y reversible.

Por otra parte, el servicio de Medio Natural indica también que el periodo previsto para la caza en el cuartel de caza comercial (todo el periodo hábil hasta el 31 de marzo) coincide en su tramo final con el inicio del periodo reproductor de la mayoría de las especies de aves presentes en la zona, tanto protegidas como cinegéticas. Por ello, el Servicio de Medio Natural identifica que la realización de tiradas u ojeos y, en general, la actividad cinegética con uso de armas de fuego en época de cría supone una perturbación general que afecta de forma directa a toda la fauna existente en un coto, con molestias al proceso reproductor. Esta perturbación es especialmente grave durante el periodo de inicio de la reproducción que se produce desde finales de febrero para gran parte de las especies amenazadas en la Región. En particular, respecto a la perdiz roja, esto conlleva además de las perturbaciones a la cría de las perdices silvestres que en marzo se encuentran en fases iniciales de la reproducción, la posibilidad de muerte de ejemplares reproductores de la zona al no poderse limitar las capturas en los ojeos a los ejemplares objeto de suelta.

Según el informe de Medio Natural de 08/04/2024, la suelta de un gran número de ejemplares de especies cinegéticas puede actuar como foco de atracción de depredadores, entre ellos diversas rapaces. La existencia de líneas eléctricas de diseño peligroso en el coto o sus inmediaciones puede incrementar el riesgo de mortalidad por electrocución para estas especies. Se indicaba en el informe que sobre este riesgo potencial no se aportaba información suficiente en la documentación recibida.

Por otra parte, la actividad prevista no contempla la implantación de nuevas infraestructuras lineales ni elementos susceptibles de incrementar riesgos para la avifauna, tales como líneas eléctricas o cerramientos cinegéticos. En cualquier caso, como indica el Servicio de Medio Natural de Toledo, según las fotografías aportadas por el promotor en la documentación, varios apoyos no cumplen las condiciones de seguridad para la avifauna establecidas por la normativa (línea 1 fotos 1 a 6; línea 2: fotos 8 a 11, documentación aportada por el promotor en diciembre de 2025).

La red hidrográfica presente en la zona está constituida principalmente por el arroyo Alpuébrega, de carácter permanente, y diversos cauces temporales asociados, no previéndose vertidos ni actuaciones que puedan alterar su

régimen hidrológico o la calidad de las aguas. Asimismo, el proyecto no implica movimientos de tierras, modificaciones del relieve ni eliminación de la vegetación existente, por lo que no se esperan afecciones relevantes sobre el suelo, la flora o el paisaje.

Respecto al uso de caminos y accesos existentes, los posibles impactos se limitarían al incremento temporal y puntual del tráfico asociado a las jornadas cinegéticas, así como a la generación de ruido derivada de los disparos y al tránsito de vehículos por la red viaria interior. Estas afecciones se consideran de escasa entidad debido a su carácter esporádico, reversible y limitado en el tiempo.

4. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental presentado por el promotor del proyecto, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo (declaración del cuartel comercial de caza menor mediante resolución por la que se aprueba el Proyecto de Ordenación Cinegética del coto de caza).

4.1.- Protección de la Red de Áreas Protegidas, fauna y flora silvestres.

El Servicio de Medio Natural en su informe de fecha 17/06/2026 indica que con el fin de preservar el inicio del periodo reproductor de la avifauna de la zona se considera que en ningún caso debe autorizarse la actividad cinegética durante el periodo reproductor, por lo que en el Plan de Ordenación Cinegética sólo podrán autorizarse la caza, sueltas o tiradas en el conjunto del acotado como máximo hasta el 20 de febrero.

Por otra parte, tras la nueva documentación aportada por el promotor, se acepta que el periodo de caza se limite al 20 de febrero como máximo, con 35 días / temporada de cacerías mediante sueltas.

El Servicio de Medio Natural señala también que deberá definirse en cartografía una zona de reserva que incluya zonas con presencia de conejo de monte. En esta zona de reserva deberá fomentarse la presencia de conejo, por lo que en la misma no podrá hacerse control de sus poblaciones. Tras la nueva documentación de diciembre de 2025, el Servicio de Medio Natural considera adecuada la zona planteada en el noroeste del coto. También incide en las siguientes medidas:

- El número de ejemplares de todas las especies previstas se considera excesivo en relación a la superficie del acotado, en particular para perdiz roja y faisán, se contempla soltar (7.000 y 1.500 individuos / año) por lo que en el Plan de Ordenación Cinegética debería reducirse significativamente, en particular para el faisán, especie no autóctona.
- No debe autorizarse la suelta de codornices no autóctonas al considerar que las sueltas masivas en el medio natural de especies alóctonas no garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5.2 de la Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha.
- Cualquier actuación que pueda afectar a vegetación natural derivada de apertura de caminos u otras requerirá autorización de este Servicio conforme a la normativa aplicable en materia forestal.
- Los apoyos eléctricos que no cumplen la normativa de protección de avifauna deberán haberse modificado en un plazo máximo de 3 meses desde la autorización de Cuartel de Caza Comercial. El incumplimiento de esta medida conllevará la suspensión o anulación de la autorización del Cuartel de Caza Comercial.

4.2.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Para evitar emisiones de polvo y partículas, los cazadores, postores, auxiliares y ojeadores que participen en las jornadas cinegéticas, se desplazarán entre los diferentes ojeos por los caminos existentes en el acotado, no permitiéndose el tránsito en vehículo fuera de los caminos para la llegada a los puestos de caza. En este sentido el acceso a las pantallas de ojeo, se diseñarán con fáciles accesos y preferiblemente a pie dada la pequeña extensión del acotado. En el caso de jornadas cinegéticas de caza en las modalidades de “al salto” o “en mano” se respetarán las mismas pautas.

4.3.- Protección del Patrimonio cultural, bienes de dominio público y vías pecuarias.

Se estará a lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de fecha 7 de enero de 2025, en el que informa favorablemente el referido proyecto,

y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

Durante la realización de la práctica cinegética prevista en el proyecto, el promotor o la orgánica de caza responsable, deberá garantizar la integridad física, continuidad y transitabilidad de este camino por el resto de usuarios del medio natural. Por lo tanto, la ubicación de las baterías de puestos de caza de ojeos, deberá plantearse en aquellas zonas en las que se asegure la ausencia de accidentes por disparos fortuitos procedentes de los cazadores sobre las personas que utilicen caminos públicos. A tal efecto, deberá estarse a lo dispuesto sobre este tema en la normativa en vigor en materia de Caza de Castilla-La Mancha (Ley y Reglamento). En el caso de las modalidades de caza “en mano” o “al salto” se descargarán las armas cuando se crucen zonas de seguridad.

En cualquier caso, la competencia municipal es la que determina las condiciones para salvaguardar la integridad física y continuidad de los caminos públicos, así como establecer los retranqueos que considere convenientes.

4.4.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

La Confederación hidrográfica del Tajo destaca que cualquier actuación que se pretenda realizar en el Dominio Público Hidráulico deberá contar previamente con la correspondiente autorización de la Confederación. Asimismo, recuerda que no podrán autorizarse instalaciones destinadas al alojamiento o estancia de personas dentro de dicho dominio público (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).

El informe también señala la obligación de respetar las zonas de protección asociadas a los cauces: La zona de servidumbre, con una anchura de 5 metros. La zona de policía, que se extiende 100 metros desde los cauces públicos.

Cualquier actuación desarrollada dentro de estas áreas deberá ajustarse a la normativa específica y, en su caso, obtener las autorizaciones correspondientes (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).

En cuanto a riesgo de inundación, tras consultar el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, la Confederación concluye que en el ámbito analizado no existen estudios oficiales que identifiquen zonas inundables, zonas de flujo preferente ni Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación.

Aunque esta circunstancia reduce la probabilidad de afecciones relacionadas con inundaciones, el organismo recuerda que ello no exime de la obligación de respetar los cauces existentes y la normativa de protección hidráulica.

En cuanto a protección de las aguas subterráneas, la Confederación señala que las actuaciones previstas no se asientan directamente sobre masas de agua subterránea identificadas. Sin embargo, insiste en que todas las actividades derivadas del proyecto deberán desarrollarse de forma que se evite cualquier riesgo de contaminación o deterioro de las aguas subterráneas. Por ello, todas las instalaciones, actividades o posibles actuaciones futuras deberán diseñarse y gestionarse garantizando la protección del recurso hídrico.

En cuanto a aprovechamiento de agua, la Confederación subraya expresamente es que, si en el futuro fuese necesario utilizar aguas procedentes de cauces, embalses, pozos o acuíferos, deberá obtenerse previamente el correspondiente título concesional o autorización administrativa. Esta autorización es competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Tajo y debe obtenerse antes de iniciar cualquier aprovechamiento de agua superficial o subterránea.

En cuanto a saneamiento y vertidos, esto constituye uno de los apartados más relevantes del informe emitido por Confederación, que recuerda que se consideran vertidos tanto las descargas directas como indirectas de aguas residuales o contaminantes al dominio público hidráulico. En consecuencia, establece que: está prohibido realizar vertidos sin autorización previa. Cualquier vertido al dominio público hidráulico deberá disponer de autorización expresa de la Confederación. Cuando exista posibilidad de conexión a una red general de saneamiento, deberá optarse por esta solución en lugar de realizar vertidos individuales. En caso de que no exista posibilidad de conexión a una red de saneamiento, las aguas residuales deberán concentrarse y tratarse de forma adecuada antes de su evacuación, siendo igualmente necesaria una autorización de vertido.

Además, el informe de Confederación recomienda que las redes de aguas residuales y las de aguas pluviales sean independientes para minimizar riesgos de contaminación y mejorar la eficacia de los sistemas de drenaje. También aconseja la implantación de técnicas sostenibles de evacuación de aguas pluviales.

En cuanto a medidas de protección frente a la contaminación, la Confederación dedica una atención especial a la prevención de posibles contaminaciones derivadas del uso de combustibles, maquinaria o productos potencialmente peligrosos. Por ello establece que los depósitos de combustible y sus conducciones deberán ser totalmente estancos y someterse a controles periódicos para detectar posibles fugas. Igualmente, señala que los aceites usados y otros residuos peligrosos generados por la maquinaria deberán gestionarse correctamente para evitar afecciones tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. También advierte de que los movimientos de tierra podrían provocar arrastres de sedimentos hacia los cauces, por lo que deberán adoptarse medidas preventivas destinadas a controlar la erosión y la escorrentía.

Por último, el informe establece una serie de recomendaciones generales para el caso de que existan pozos, sondeos, captaciones o infraestructuras similares dentro de la finca. Estas instalaciones deberán mantenerse adecuadamente protegidas, valladas y señalizadas para evitar accidentes y prevenir riesgos de contaminación. Asimismo, los pozos abandonados deberán ser clausurados y sellados correctamente. En el caso de realizar nuevos sondeos, estos deberán ejecutarse con medidas específicas de protección ambiental, garantizando en todo momento la conservación de las aguas superficiales y subterráneas.

4.5.- Protección del suelo y gestión de residuos.

Sobre las cajas de cartuchos y la munición empleada, se prohíbe el abandono en el medio natural de vainas, así como cualquier utensilio elemento o material que la persona cazadora porte en su ejercicio, salvo los que salen despedidos al realizar el disparo, tales como tacos y perdigones (artº 34, del Decreto 15/2022 del Reglamento General aplicación Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha).

Cuando se celebren los almuerzos o tacos entre los distintos ojeos, el titular cinegético o responsable de la orgánica cinegética, portará contenedores de basura portátiles para evitar la basura dispersa o littering de los restos de comida en el medio natural.

En caso de realizarse pequeñas obras para la construcción e instalación de las infraestructuras, se requieren profundidades de excavación someras, del orden de 0,50 m como máximo, de manera que no exista una afección significativa sobre el suelo.

Para la impermeabilización del lecho de los puntos de agua es recomendable emplear material de lona textil resistente a la degradación en lugar de aportar una lechada de cemento. La colocación del textil es sencilla, y posteriormente, también se podrá recubrir con piedras del entorno para una mayor integración.

La totalidad de los residuos generados durante las obras de construcción e instalación de las infraestructuras, deberán gestionarse conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y demás normativa relacionada.

En caso de utilización de maquinaria pesada (retroexcavadora para la apertura de los puntos de agua) acarrea un riesgo de generar residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su permanencia y posible infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos.

Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado para su posterior gestión. Estas premisas también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes. Para prevenir que se produzcan fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria asociada al proyecto.

4.6.- Plan de desmantelamiento y restauración.

Si por cualquier causa dejara de producirse la circunstancia que ha motivado la creación de este cuartel comercial de caza menor, incluida la anulación de esta figura cinegética por parte de la administración competente, su titular deberá proceder al desmantelamiento de las instalaciones que hubiera utilizado, tales como pantallas para los puestos de tiro y de jaulones de aclimatación y suelta, para el caso que se hubieran instalado.

El resto de las infraestructuras contempladas para la mejora del hábitat deberán permanecer en el terreno al considerarse como beneficiosas para la fauna silvestre en general.

Tras el desmantelamiento de los elementos reseñados los terrenos afectados deberán quedar en perfecto estado de limpieza y restaurarse para que recuperen su vocación genuina y adquieran unas condiciones similares a las que presentaban antes de la actividad a llevar a cabo.

4.7.- Protección urbanística e infraestructuras.

La actividad deberá cumplir la normativa urbanística de aplicación. El promotor comunicará al Ayuntamiento de Polán la nueva autorización de esta nueva actividad cinegética, con el fin de garantizar el cumplimiento de los permisos y licencias que pudieran ser necesarios.

4.8.- Otras consideraciones.

El promotor del proyecto deberá solicitar la inscripción en el Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas (REGA) de Castilla-La Mancha conforme al Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha. Dicha inscripción será necesaria para la autorización del movimiento de los ejemplares de las especies objeto de caza desde las granjas cinegéticas de origen. No se podrá iniciar la actividad cinegética en el cuartel comercial de caza sin que la actividad esté registrada.

Deberá acreditarse fehacientemente la procedencia de las especies de caza objeto de suelta y liberación en el cuartel comercial de caza en aras a garantizar su pureza genética.

Se deberán realizar controles sanitarios con la frecuencia que resulte precisa para evitar que se produzca el contagio de una posible enfermedad o plaga originada en los ejemplares liberados y pueda transmitirse a sus congéneres silvestres.

5. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo (Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo) el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor deberá elaborar un Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Resolución, incluyendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que aparecen contempladas en el documento ambiental presentado, y un listado de las medidas previstas en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental. Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor del proyecto y por el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental que este debe designar.

El promotor presentará ante el órgano sustantivo el informe de seguimiento anual antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada, el cual lo pondrá en conocimiento del órgano ambiental.

El responsable del cumplimiento del programa de seguimiento y vigilancia ambiental designado por el promotor podrá ser personal interno o externo del promotor, quedando constancia de su nombramiento en el órgano sustantivo y el órgano ambiental.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo. El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

a) Durante la ejecución de las actuaciones asociadas al proyecto:

- Control de todas las condiciones establecidas en el presente Informe de Impacto Ambiental para la protección de la fauna silvestre, en particular de la limitación temporal para el ejercicio de la caza en el cuartel comercial de caza (periodo de caza autorizado con límite 20 de febrero, número de cacerías, etc.).
- Control de la procedencia legal y calidad genética de las especies cinegéticas objeto de suelta, así como del número de individuos utilizados.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados, en especial las vainas de cartuchos, cajas de cartuchos y los restos de basuras de los almuerzos de las cacerías.
- Control de la caza del conejo y del establecimiento de la zona de reserva en la finca.
- Control de la modificación de los apoyos eléctricos y el cumplimiento de la normativa de protección de la avifauna.
- Control de que no se vea afectada la vegetación natural de la zona, dadas las manchas de vegetación natural existente en el coto.
- Control del resto de medidas para la Protección de la Red de Áreas Protegidas, fauna y flora silvestres.
- Control de las charlas informativas a los cazadores extranjeros para el reconocimiento de la fauna cinegética y especies protegidas presentes en el acotado.
- Control de la correcta señalización mediante tablillas de los límites del cuartel de caza intensivo.
- Control de las medidas de protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
- Control de las medidas de protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
- Control de las medidas de Protección del Patrimonio cultural, bienes de dominio público y vías pecuarias.
- Control de las medidas de protección urbanística e infraestructuras.

b) Tras la finalización de la condición de cuartel comercial de caza menor:

- Control de la adecuada restauración de los terrenos afectados por el proyecto.
- Control de la retirada de la señalización perimetral de coto intensivo de caza.

6. Documentación adicional.

Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización sustantiva emitida por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente.

El promotor del proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental:

a) Antes de la autorización del proyecto por el órgano sustantivo.

- Anexo cartográfico de las infraestructuras y construcciones no permanentes para llevar a cabo la actividad cinegética para su aprobación por parte del órgano sustantivo con situación de los comederos, refugios y pantallas de ojeo previstas.

b) Antes del inicio de la actividad, una vez autorizado el cuartel comercial de caza menor:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días. Esta notificación también deberá realizarla al coordinador comarcal de los Agentes Medioambientales de la comarca de Toledo-La Sagra.
- Copia de la inscripción/modificación en el Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas (REGA) de Castilla-La Mancha.
- Designación por parte del promotor del proyecto de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los diez primeros años de vida útil del proyecto:

- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental que figuran en el Documento Ambiental y en el presente Informe de Impacto Ambiental.

7. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023 de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias

de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 25 de abril de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Creación de cuartel comercial de caza menor en finca El Romeral” (Exp. PRO-TO-24-3311) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://nevia.castillalamancha.es/>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Se incluye un anexo cartográfico con la situación del proyecto para su localización por parte del público y del personal responsable del seguimiento.

Toledo, 8 de septiembre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

ANEXO CARTOGRAFICO PRO-TO-24-3311

Imagen nº 1. Imagen del emplazamiento del Cuartel de Caza Comercial dentro de la finca “El Romeral”. Fuente: Documento Ambiental.



Coto: TO - 10.529
Nombre: El Romeral
T. mpal.: Polán
Provincia: Toledo

LEYENDA

- PERIMETRO COTO TO-10529
- CUARTEL COMERCIAL
- ZONA RESERVA

Toledo, noviembre de 2023

El Ingeniero Técnico Forestal

GUTIERREZ HERNANDEZ
ANTONIO RAFAEL -
038268770

Fdo. Rafael Gutiérrez Hernández
Colegiado 1871

Imagen nº 2. Emplazamiento de la zona de reserva dentro del coto.

Fuente: Documentación de Información Complementaria provista por el promotor.

